

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

TD

中华人民共和国土地管理行业标准

TD/T XXXXX—XXXX

城乡建设用地增减挂钩项目实施技术规程

Technical Specifications for the Implementation of Urban-Rural Construction Land
Linkage Policy

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国自然资源部 发布

目 次

前 言 III

引 言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

 4.1 工作要求 2

 4.2 项目类型 2

5 工作流程 2

 5.1 工作组织 2

 5.2 实施流程 2

6 实施方案编制 2

 6.1 编制原则 2

 6.2 编制内容 3

 6.3 技术路线 3

7 项目验收 3

 7.1 验收依据 3

 7.2 验收内容 3

 7.3 验收意见 3

8 信息系统备案 4

 8.1 备案要求 4

 8.2 备案内容 4

 8.3 备案流程 4

 8.4 备案核验 4

9 指标管理 5

 9.1 指标入库 5

 9.2 指标使用 6

10 实施监管 6

 10.1 实施监管要求 6

 10.2 实施监管方法 6

 10.3 实施监管内容 6

11 成果和应用 7

 11.1 成果内容 7

 11.2 成果应用 7

附 录 A （规范性） 项目实施流程..... 8

附 录 B （资料性） 实施方案编制主要内容要求 9

附 录 C （资料性） 项目实施方案提纲 12

附 录 D （资料性） 项目实施方案编制技术路线 14

附 录 E （规范性） 项目调整 15

附 录 F （规范性） 负面清单 16

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会（SAC/TC93）归口。

本文件起草单位：中国国土勘测规划院、云南省国土资源规划设计研究院、湖北省空间规划研究院、河南省国土空间调查规划院、江西省国土空间调查规划研究院、云南省自然资源厅国土规划整理中心、河南省中纬测绘规划信息工程有限公司、重庆华地资环科技有限公司、昆明理工大学

本文件主要起草人：

引 言

为规范城乡建设用地增减挂钩项目实施方案编制、拆旧区和安置区实施、项目后期管护、增减挂钩指标管理以及项目实施监管，服务城乡建设用地增减挂钩项目全过程实施工作，制定本标准。

原增减挂钩项目由拆旧区、安置区和建新区三个部分组成。依据《关于加强和改进城乡建设用地增减挂钩管理的通知》要求，增减挂钩项目调整为由拆旧区和安置区组成，拆旧区和安置区纳入在线备案系统监管，建新区纳入农用地转用审批管理。建新区与拆旧区、安置区实行分离管理，既可以提升指标管理的灵活性和统筹性，又可以实现更加有效的监管。

各地可根据实际需要细化完善相关要求和具体规定，提高可操作性。

城乡建设用地增减挂钩项目实施技术规程

1 范围

本文件明确了城乡建设用地增减挂钩（以下简称“增减挂钩”）项目实施技术流程，规定了工作流程、实施方案编制、项目验收、信息系统备案、指标管理、实施监管、成果和应用等主要内容和要求。

本文件适用于增减挂钩项目拆旧区和安置区的实施、城乡建设用地增减挂钩在线监管系统（以下简称“监管系统”）填报以及开展常态化实施监督等方面工作。也适用于全域土地综合整治项目、生态修复类项目等其它类型项目实施涉及建设用地调整使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

GB/T 33469 耕地质量等级

GB/T 43933 金属矿土地复垦与生态修复技术规范

LY/T 3353 湿地生态修复技术规程

NY/T 4323 闲置宅基地复垦技术规范

TD/T 1013 土地整治项目验收规程

TD/T 1036 土地复垦质量控制标准

TD/T 1041 土地整治工程质量检验与评定规程

TD/T 1054 土地整治术语

TD/T 1055 第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1092 矿山生态修复工程验收规范

自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知（自然资发〔2023〕234号）

3 术语和定义

TD/T 1054界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

城乡建设用地增减挂钩 equilibrium between increasing of urban construction land and decreasing of rural construction land

依据国土空间规划，对符合增减挂钩政策要求的存量建设用地进行拆旧、整理和复垦，腾退产生的建设用地指标在满足拆迁群众安置用地需求后，剩余部分可用于其它城乡建设。

3.2

拆旧复垦 demolition and reclamation

对地上建（构）筑物进行拆除、清理，采取土地平整、综合治理等措施，使其达到农业生产可利用或具备生态功能的活动的。

3.3

拆旧区 old dismantling construction area

若干个拆旧地块构成的区域。

3.4

拆旧地块 demolished land

拟实施拆旧复垦的区域，即增减挂钩项目拆旧复垦实施的最小单元。

3.5

安置区 resettlement area

对被拆迁群众提供的住房、道路、水电等满足日常生活需求及基本生活配套设施的区域。

3.6

项目区 project area

由拆旧区（见3.3）和安置区（见3.5）共同组成的区域。

4 总则

4.1 工作要求

4.1.1 项目需严格按照先立项审批后实施的流程开展工作。项目实施流程见图 A.1。

4.1.2 拆旧区设置应充分尊重相关权利人的意愿，保障集体经济组织和群众合法权益；选址应避让传统村落民居、优秀乡土文化、历史文化遗产等保护范围；相关要求见 B.2.1。拆旧区实施规模在经部备案的增减挂钩年度计划规模范围内。

4.1.3 安置区设置应进行统筹考虑居住、产业、公共服务、基础设施等空间要素关系，确保搬迁群众安置生活水平和长远生计。相关要求见附录 B，B.3.2。

4.1.4 通过项目实施产生的增减挂钩指标和增减挂钩节余指标，应在项目通过验收、完成信息系统备案、指标入库等工作后方能进行使用。相关要求见本文件第 7、8、9 章。

4.1.5 项目实施单位、土地权属单位和集体经济组织等，应按要求对复垦后耕地和其他农用地进行监管，防止随意改变用途、违法占用等情况发生。要求、方法和内容见本文件第 10 章。

4.1.6 涉及项目变更、撤销等调整情形的项目，应符合附录 E 的规定。

4.1.7 增减挂钩项目、全域土地综合整治项目和生态修复类项目涉及建设用地调整使用的，均应按照本文件要求编制增减挂钩项目实施方案。全域土地综合整治项目可单独编制整治修复专章，专章内容和要求，见附录 B，B.6。

4.2 项目类型

4.2.1 增减挂钩项目类型分为县域内项目和省域内流转项目。

4.2.2 县域内项目，指实施拆旧复垦产生的增减挂钩指标在本县域范围内使用的项目。

注：增减挂钩指标，指拆旧复垦腾出的建设用地面积在保障安置区用地需求后的剩余面积。

4.2.3 省域内流转项目，指项目所在县（市、区）在增减挂钩政策明确的节余指标有偿调剂名单范围内，产生的增减挂钩节余指标在省域范围内流转使用的项目。

注：增减挂钩节余指标，指增减挂钩指标在保障农民住房、农村基础设施和公共服务配套设施、乡村产业发展、新增采矿及城镇建设等用地需求后的剩余面积。

5 工作流程

5.1 工作组织

以县级为单元组织开展项目实施工作，包括增减挂钩项目实施方案编制、拆旧区复垦验收、增减挂钩指标管理等。按照“谁编制、谁填报”的要求组织信息系统备案工作。项目实施完成后，由立项批准机关组织开展项目验收工作。

5.2 实施流程

主要包括准备工作阶段、实施方案编制报批阶段、项目立项备案阶段、项目验收备案阶段、指标入库阶段，各阶段具体内容和流程应符合附录A的规定。

6 实施方案编制

6.1 编制原则

6.1.1 规划引领，统筹衔接原则。实施方案编制必须以国土空间规划为总遵循，衔接耕地保护、生态

环境保护、乡村振兴等专项规划，确保增减挂钩项目的实施与区域发展战略、国土空间总体规划目标一致。

6.1.2 尊重民意，保障权益原则。项目实施涉及农民宅基地、集体建设用地的拆旧复垦，必须充分保障农民的知情权、参与权、决策权和监督权。明确拆旧补偿、安置方式、复垦后土地权属与收益分配等内容，确保农民自愿参与、利益不受损害。

6.1.3 集约高效，耕地保护原则。实施方案需通过拆旧复垦增加耕地面积、优化耕地布局，确保复垦耕地质量不降低、数量有增加；安置区选址需优先利用闲置低效建设用地，提高建设用地集约利用水平。

6.1.4 生态优先，绿色发展原则。编制过程中需充分考虑区域生态承载力，避免在生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区域布局安置区，实现土地利用与生态保护的协调统一。

6.1.5 因地制宜，分类施策原则。实施方案需立足地方实际，自然条件、经济水平、城镇化进程等因素。对于生态脆弱地区，可结合生态移民实施拆旧，同步推进生态修复工程。

6.1.6 权责清晰，全程监管原则。方案需明确项目实施各环节的责任主体，确保项目按计划实施，防止违规操作。

6.2 编制内容

实施方案成果主要包括文本、图表、附件以及影像资料等内容。实施方案编制内容要求见附录 B，提纲见附录 C。

6.3 技术路线

具体技术路线见附录 D。

7 项目验收

7.1 验收依据

7.1.1 标准依据

可参考的标准文件为。

- 房屋等宅基地可依据 NY/T 4323《闲置宅基地复垦技术规范》规定执行。
- 采矿用地可依据 TD/T 1092《矿山生态修复工程验收规范》规定执行。
- 验收流程可依据 TD/T 1013《土地整治项目验收规程》规定执行。
- 工程验收可依据 TD/T 1041《土地整治工程质量检验与评定规程》规定执行。
- 土地复垦质量可参考 B.2.3 规定执行。

7.1.2 文件依据

主要包括经批准的项目立项文件、设计文件、增减挂钩项目实施方案、项目预算、调整文件，土地权属调整方案，施工招投标文件及合同，工程质量检验与评定成果等。

7.2 验收内容

主要包括。

- 核查各项工程的规划设计完成情况。
- 核查工程质量检验与评定资料、技术档案、施工管理总结报告、竣工资料等资料完备情况。
- 核查实施前后能够反映拆旧地块全貌的影像资料完备情况，主要包括带方位的照片、视频、影像等。
- 核实建（构）筑物拆除及地面平整情况。
- 核实验收地类与国土变更调查地类一致情况。
- 核实安置区位置、面积、群众安置情况，查阅土地权属调整、确权登记、档案资料等情况。
- 核定复垦后地块的地类、规模、质量、产生指标数量。

7.3 验收意见

立项批准机关应根据验收内容出具项目验收意见。验收意见分为合格、不合格。验收不合格的项目应整改到位后，重新申请验收。

8 信息系统备案

8.1 备案要求

依据经批准的增减挂钩项目实施方案，选择对应的项目类型（县域内项目或省域内流转项目）端口进行信息填报工作。对全域土地综合整治项目、生态修复类项目涉及建设用地调整使用的，应在单独的端口进行信息填报工作。

8.2 备案内容

8.2.1 项目区信息

8.2.1.1 立项拆旧区备案信息填报，主要分为项目基本信息、填报人信息和省级审核人信息。项目基本信息包括：项目批准时间、批准文号、批准层级、批准单位、拆旧区面积、拟复垦地类结构（耕地面积、耕地等级、耕地以外的其他农用地面积）等内容；填报人信息包括：填报人姓名、填报人单位、填报人联系方式等内容；省级审核人信息包括：审核人姓名、审核单位、审核人职务、审核人联系方式、审核时间等内容。

8.2.1.2 验收拆旧区备案信息填报，主要分为项目基本信息、填报人信息和省级审核人信息。项目基本信息包括：批文时间、批准层级、复垦地类及面积、耕地面积和耕地等级、各类其他农用地类型及面积、国土变更调查成果（地类及面积）等内容；；填报人信息包括：填报人姓名、填报人单位、填报人联系方式等内容；省级审核人信息包括：审核人姓名、审核单位、审核人职务、审核人联系方式、审核时间等内容。

8.2.1.3 项目区安置区备案系统填报，主要包括：安置区面积、拟占用耕地面积、拟占用耕地等级、拟占用其他农用地面积、拟占用未利用面积、拟占用建设用地面积等内容。

8.2.1.4 项目区其它信息备案系统填报，包括但不限于项目立项、验收、调整的批准文件，项目施工前后带方位的影像、档案资料，拆旧地块立项前地类、立项前建构筑物 and 复垦验收有关情况的说明文档、地方特殊情况的说明文档等内容。其他信息应在项目附件模块中备案。

8.2.2 项目区地块信息

8.2.2.1 立项拆旧地块备案信息填报，主要包括：拟复垦地块面积、拟复垦地块数量、拟复垦耕地面积、拟复垦耕地等级、拟复垦其他农用地面积以及拐点坐标等内容。

8.2.2.2 验收拆旧地块备案信息填报，主要分为验收复垦、变更调查信息以及拐点坐标。验收复垦信息包括：复垦地块面积、复垦地块数量、复垦为耕地面积、复垦耕地等级、复垦为林地面积、复垦为草地面积、复垦为园地面积。变更调查信息以及拐点坐标包括：变更调查总面积、变更调查为耕地面积、变更调查为耕地质量等级、变更调查为林地面积、变更调查为草地面积、变更调查为园地面积、拐点坐标等内容。

8.2.2.3 安置地块备案信息填报，主要包括拟占用地块面积、拟占用地块数、拟占用耕地面积、拟占用耕地等级、拟占用其他农用地面积、拟占用未利用面积、拟占用建设用地面积以及拐点坐标等内容。

8.3 备案流程

8.3.1 信息备案系统分为县级、市级、省级和部级四个备案节点，按照县级填报、市级审查、省级复核提交到部级进行确认的顺序进行。

8.3.2 涉及项目调整的，应从监管系统内的省级节点提出调整申请，经部级节点确认后，将申请调整的项目退回至省级节点，各级在规定时限内完成项目调整信息填报、审查、复核确认等工作后，重新上传提交到部级节点。

8.4 备案核验

8.4.1 项目区信息

备案系统中填报的拆旧区立项、验收、安置区备案等内容，应与对应批准文件、项目实施方案一致。

8.4.2 项目区地块信息

8.4.2.1 备案系统中填报的拆旧区立项、验收、安置区备案等内容符合数据逻辑性要求。

8.4.2.2 拐点坐标形成的矢量图形应符合以下要求。

- 单个拆旧地块面积不得小于 400 m²。
- 单个拆旧地块填报面积与投影面积差值不得超出容差控制范围 0.1%。
- 拆旧地块填报总面积与对应批准面积差值不得超出容差控制范围 0.1%。
- 同一项目验收拆旧地块应全部位于立项拆旧地块范围内。
- 同一项目安置区面积应不得超过拆旧区面积。
- 同一项目所有验收拆旧地块复垦新增耕地面积不得小于安置区占用耕地面积。
- 已批准实施项目的所有立项拆旧地块间、安置区间以及拆旧地块和安置区间不得重叠。

8.4.3 项目区其他信息核验

8.4.3.1 拆旧地块立项前地类

应全部在立项当年或立项前一年度国土变更调查成果的建设用地（城镇村及工矿用地）范围内。当年批准立项且当年完成验收的增减挂钩项目，拆旧地块立项当年的国土变更调查地类应在建设用地（城镇村及工矿用地）范围内，并符合8.4.3.2要求。

8.4.3.2 拆旧地块立项前建构筑物

应符合以下要求。

- 建构筑物地类和面积应与立项当年或立项前一年度国土变更调查成果一致。
- 位于村庄（203）范围内的单个拆旧地块应有一定比例的建（构）筑物。建（构）筑物的地类应为国土变更调查村庄内部细化调查地类中的商业服务业设施用地、工业用地、住宅用地、学校用地等已建设地类，以建设土地中建（构）筑物面积占拆旧地块面积的比例不得低于 45%。
- 位于盐田及采矿用地（204）范围内的单个拆旧地块其地类应为立项当年或立项前一年度国土变更调查的采矿用地（0602）和盐田用地（0603）。
- 位于城镇村及工矿用地范围外的单个拆旧地块内应全部为建构筑物。建构筑物的地类应为立项当年或立项前一年度国土变更调查地类为铁路用地（1001）、公路用地（1003）和水工建筑用地（1109）。

8.4.3.3 拆旧地块复垦验收情况

应符合以下要求。

- 复垦情况应在接近验收时点的遥感影像上无明显建构筑物。
- 复垦方向宜为耕地、园地、林地、草地、湿地、田坎、沟渠。验收地类应与验收当年或验收后一年国土变更调查成果一致。
- 验收地类为新增耕地的不得位于生态保护红线内、坡度 15° 以上范围，且新增耕地面积不得小于 400 m²。
- 复垦方向为农村道路的应与项目实施方案规划复垦设计一致，单一拆旧地块内验收地类不应全部为农村道路。

9 指标管理

9.1 指标入库

9.1.1 增减挂钩项目

按照程序和要求确认的增减挂钩项目方可产生增减挂钩指标。各项目区的增减挂钩指标和增减挂钩节余指标由监管系统按照计算规则自动形成，以县级行政区为单元计入增减挂钩指标库。具体计算规则见公式（1）、公式（2）。

- a) 增减挂钩指标计算方法见公式（1）。

$$C = A - B \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- C——增减挂钩指标，单位为亩（mu）或者公顷（hm²）；
 - A——拆旧复垦验收地类为农用地的面积，单位为亩（mu）或者公顷（hm²）；
 - B——安置区建设占用面积，单位为亩（mu）或者公顷（hm²）。
- b) 增减挂钩节余指标计算方法见公式（2）。

$$E = C - D \dots\dots\dots (2)$$

式中：

- E——增减挂钩节余指标，单位为亩（mu）或者公顷（hm²）；
- C——增减挂钩指标，单位为亩（mu）或者公顷（hm²）；
- D——本行政辖区内城乡建设发展用地面积，单位为亩（mu）或者公顷（hm²）。

9.1.2 其他类型项目

全域土地综合整治项目、生态修复类项目按照增减挂钩政策规定和程序形成对应类型的建设用地调整指标，在监管系统中完成系统备案后，按照验收地块填报验收地类和面积汇总形成指标，并以县级行政区为单元计入建设用地调整指标库。

9.2 指标使用

- 9.2.1 各类项目验收后经省级复核确认，形成的指标进入指标库使用。
- 9.2.2 增减挂钩指标、全域土地综合整治建设用地调整指标和生态修复建设用地调整指标等三种类型指标纳入全国用途管制监管系统管理。
- 9.2.3 在申请农用地转用和土地征收时，可按政策规定使用指标库内已产生的指标。同一批次用地的指标来源只允许使用一种类型指标，不能两类及以上组合使用。
- 9.2.4 申请项目调整时，备案系统将对对应项目已产生的指标数量自动从指标库核减。
- 9.2.5 拆旧复垦产生的新增耕地，扣减安置区占用耕地面积后，剩余部分按规定可形成补充耕地指标，纳入省级占补平衡统一管理。作为补充耕地指标的地块应与拆旧地块的位置、形状、面积保持一致。

10 实施监管

10.1 实施监管要求

- 10.1.1 应对批准立项和实施验收的项目，开展全流程、多方位的监管工作。
- 10.1.2 以项目验收批准文件时间起算，管护时间一般不得低于5年。拆旧区除能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目外，原则上验收后5年内不得进行建设占用。
- 10.1.3 对复垦验收为农用地的，应根据土地权属及时移交当地村集体经济组织进行管护，并签订拆旧区后期管护协议，具体包括范围、内容、要求、措施、责任、义务、资金保障等内容。对复垦验收为耕地的，应持续监测耕地利用情况，确保耕地长期稳定利用。
- 10.1.4 负面清单中相关情形不得纳入拆旧区域实施；已纳入或实施中发现的，应按规定及时整改或调出。相关情形应按照附录F规定执行。

10.2 实施监管方法

包括但不限于采用数据比对、影像套合、实地踏勘、国土云实地举证、走访群众、查阅资料、座谈交流等方式方法开展实施监管工作。

10.3 实施监管内容

- 主要包括以下主要内容。
- 项目实施规模监管，主要包括实施方案编制、立项依据、立项规模等内容。
 - 项目立项监管，主要包括立项地类符合情况、立项前建构筑物情况、地块选址、权属情况等内容。

- 项目验收监管，主要包括验收地类符合情况、实地验收拆旧复垦情况、验收后地类纳入国土变更情况、验收后建设占用情况以及弃耕、撂荒、破坏等内容。
- 补偿安置监管，主要包括群众拆迁意愿、拆迁情况、安置情况、补偿情况等内容。
- 指标交易监管，主要包括节余指标数量、交易范围、交易价格、有偿调剂收益管理情况等内容。
- 项目资金监管，主要包括协助相关部门做好项目资金的使用和管理。

11 成果和应用

11.1 成果内容

主要但不限于增减挂钩项目实施方案、项目批准文件，项目实施前、实施中和竣工验收后形成的各类文件及电子资料等。

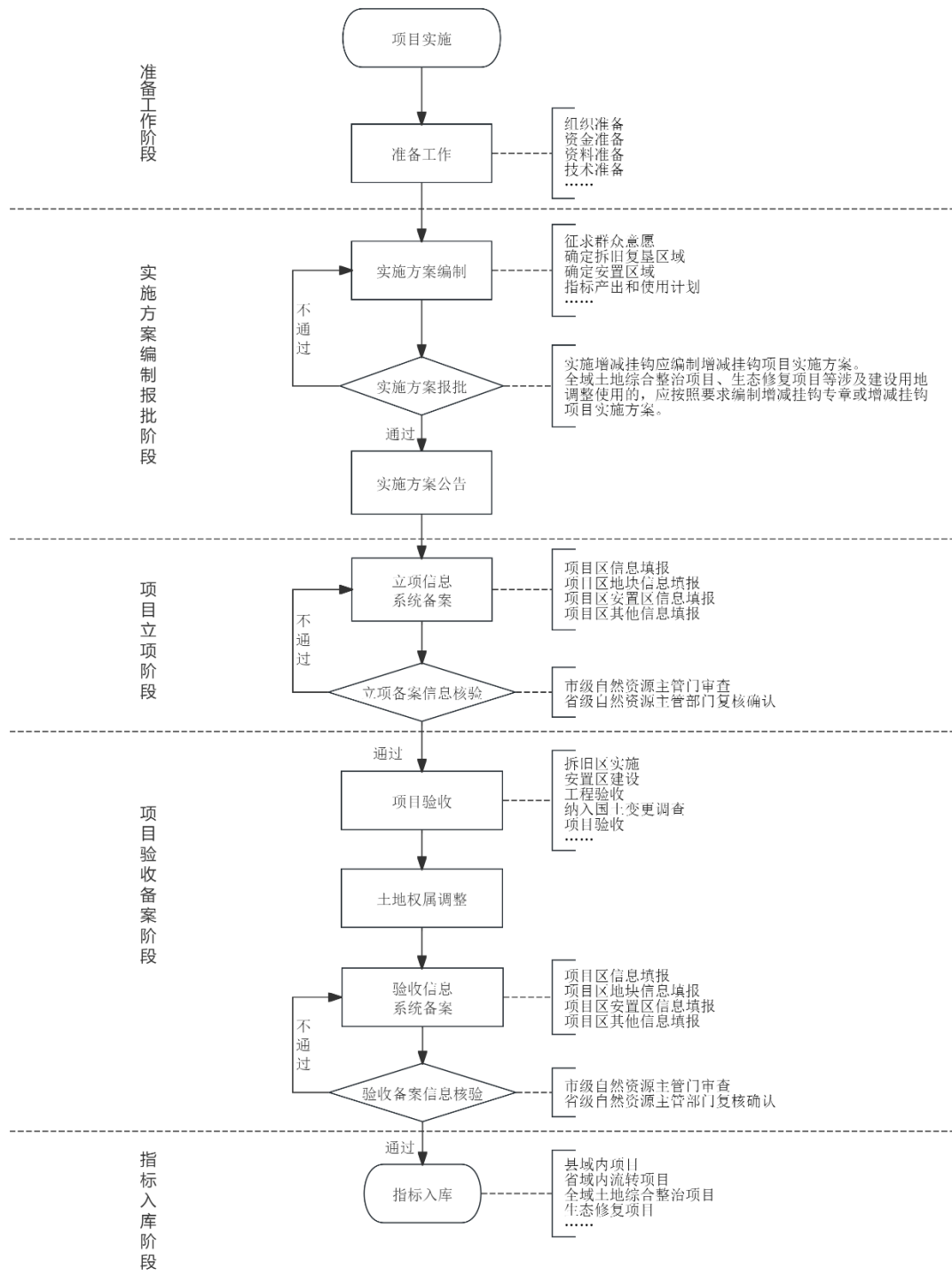
11.2 成果应用

11.2.1 增减挂钩项目实施流程、项目验收依据和内容规范、有序开展增减挂钩工作提供坚实基础。编制的增减挂钩项目实施方案是实施拆旧复垦、安置建新和指标使用的主要依据。信息系统备案要求和核验规则、指标管理和监督管理的要求和内容构成了增减挂钩项目的核心机制，通过明确指标产生的计算方式和使用规定，为节余指标流转提供标准化依据，从而全面支撑增减挂钩监测评估工作。

11.2.2 通过开展增减挂钩监测评估工作，可以及时掌握各地实施情况，总结典型经验和做法，分析问题与原因，提出加强和改进增减挂钩管理工作的建议。增减挂钩监测评估结果，可作为增减挂钩年度实施计划安排、土地利用年度计划指标下达的重要依据，也可为国土空间规划实施评估提供分析基础。

附录 A
(规范性)
项目实施流程

图A. 1给出了增减挂钩项目实施流程，可参照执行。



图A. 1 增减挂钩项目实施流程图

附 录 B
(资料性)
实施方案编制主要内容要求

B.1 必要性分析

B.1.1 阐述项目所在县（市、区）的区位条件、资源禀赋、产业基础、土地利用现状等基本情况。

B.1.2 总结近五年开展增减挂钩项目批准立项、实施验收、指标使用等情况，从城乡融合发展、乡村全面振兴、各类用地需求、政府财力、群众搬迁安置等方面说明项目立项理由、实施目标、实施条件等。

B.1.3 涉及实施方案重编、修编的，应说明上一阶段方案落实情况、存在问题，以及本次编制方案的理由。

B.2 拆旧复垦方案

B.2.1 拆旧区选址与规模

B.2.1.1 结合国土空间规划（含村庄规划）、经济社会发展形势、自然地理要素分布、项目实施目标、建设用地复垦潜力、项目投资规模、群众搬迁安置等情况，确定拟实施拆旧复垦的区域。

B.2.1.2 采取内业和外业相结合方式开展调查工作，确定拆旧区范围、规模，拆旧地块位置、个数、面积，以及拆旧房屋户数、人口等。

B.2.1.3 内业主要以国土空间规划、“三区三线”成果、立项当年或立项前一年国土变更调查成果、遥感影像等为基础开展技术分析，外业主要对群众意愿、生产生活条件、土地权属等进行实地调查。

B.2.2 拆旧复垦要求

B.2.2.1 在开展拆旧复垦工作前，应加强安全防控，可对周边地质环境破坏、污染风险、水土流失等情况进行预防与控制。

B.2.2.2 对拆旧区周边永久基本农田、基本草原、自然保护地、水源地、重要基础设施等特殊区域，应及时采取避让、减缓、保护等措施。

B.2.2.3 对工矿废弃地开展拆旧复垦的应减少对生态环境的破坏，避免发生滑坡、泥石流等自然灾害，对土壤、水源等造成污染。

B.2.2.4 拆旧复垦涉及地貌重塑、土壤重构、植被重建等技术措施，相关要求可参照 GB/T 43933 规定执行。

B.2.3 拆旧区复垦方向

B.2.3.1 综合地方实际条件，根据拆旧区实地状况、地面坡度、土壤质量、周边耕地情况、基础设施、拟配套设施、与周边居民点距离、生态保护红线等因素合理确定拆旧复垦方向。

B.2.3.2 复垦为耕地，应符合以下要求。

——禁止在生态保护红线、林地管理、湿地、河道湖区等范围内，严重沙化、水土流失严重、生态脆弱、污染严重难以恢复等区域，以及 25° 以上陡坡地、重要水源地、15° 以上坡地等区域内复垦耕地。

——对于拆旧地块位于 15°~25°坡度的，原则上不得复垦为新增耕地。按照程序和要求经县级论证评估、省级复核认定具备稳定耕种条件后可实施复垦耕地。

——以抽取地下水为主要灌溉方式的区域，不得复垦为水田。

——重金属、持久性有机污染物等严重污染的区域，不宜复垦为耕地或园地。

B.2.3.3 复垦为林地、草地应符合以下要求。

——自然保护地、自然保护地核心保护区、生态保护红线内、生态退化区域等范围内，宜优先复垦为林地、草地等生态功能用地。

- 永久基本农田保护红线范围内，不得复垦为林地、草地等非耕地地类。
- 存在重金属污染风险、酸性水污染风险、高陡边坡、地面塌陷和地裂缝等区域，应优先复垦为林地、草地。

B.2.3.4 复垦为湿地，应符合以下要求。

- 具备稳定水源补给或排水不畅的区域，可复垦为湿地，改善区域生态功能。
- 存在洪水风险、水质恶化、地下水位下降等问题区域，可复垦为湿地。

B.2.4 拆旧复垦质量

所有拆旧地块复垦后地类应符合8.4.3.3要求，所有的拆旧地块复垦后地类应符合TD/T 1055地类认定要求，如有最新要求按照最新标准执行，并符合以下要求。

- 复垦的耕地应符合 GB/T 33469 规定。
- 复垦为园地、林地、草地复垦质量按照 TD/T 1036 规定执行。
- 复垦为耕地、园地、草地的地类，应符合 GB 15618 规定的土壤环境质量和相关安全利用标准。
- 复垦的湿地，应按照 LY/T 3353 的规定执行。

B.3 安置方案

B.3.1 安置方式

阐述项目安置情况。采取住房安置的，应说明安置区选址及理由、规模；采取货币安置的，应说明所在地区的安置补偿标准及本项目的安置补偿标准；采取综合安置方式的，应明确安置的理由，具体各项安置标准、安置措施、安置户数和人口等。

B.3.2 安置区选址

原则上应符合以下要求。

- 符合村庄规划、“通则式”村庄规划管理规定。未编制村庄规划或“通则式”管理规定的，应符合县、乡规划管控和引导要求。
- 宜靠近城乡结合部，交通、教育、医疗等基础设施及公共服务配套设施相对完善的区域。
- 禁止在地质灾害易发区、采矿塌陷区、地下采空区、饮用水水源保护区等范围内选址。
- 避让地震断裂带、洪水淹没区、地灾隐患区，以及高压输电走廊、油气管道、污染源等有明确安全防护距离要求等区域。
- 避让永久基本农田和生态保护红线。
- 原则上不得位于村庄规划明确的拆迁撤并类村庄范围内。
- 土壤环境质量和相关安全利用标准应符合 GB 36600 规定。

B.4 规划设计

B.4.1 拆旧复垦工程布局

拆旧复垦工程布局应符合以下要求。

- 与当地国土空间规划布局相协调，统筹考虑生态环境保护、自然景观和文化风貌特色等，确保项目实施后与周边环境保持协调一致，减少对周边环境造成负面影响。
- 综合考虑地形地貌、交通条件、种植条件等因素合理布局道路工程，以满足农业生产运输、群众生活出行、机械化耕作的需求。
- 充分利用现有工程和相关配套设施，合理布局农田水利工程。对水资源有保障并具备灌溉条件的区域，科学布局灌排工程；对水资源匮乏的区域，应优先考虑节水型工程。
- 对于面积较小、空间位置较分散的拆旧地块，原则上只进行土地拆旧复垦，不适宜规划其他建设工程。
- 对于生态脆弱或具有重要生态功能的废弃工矿地，应充分考虑地形地貌、地质条件、生态环境、水文状况等因素，优先布局复耕、复绿建设工程，确保修复后的土地能够满足农业生产或生态功能需求。同时注重废弃矿山修复与周边生态环境的协调，避免造成新的生态破坏。
- 统筹考虑社会效益、经济效益、生态效益等，实现投入成本最小化和资源利用最大化。

B.4.2 拆旧复垦工程设计

B.4.2.1 工程设计单元原则上为拆旧地块。设计时应充分考虑地块的地形、土壤、植被等自然条件，以及当地群众的生产习惯和耕作方式，确保工程设计能满足农业生产的要求。各设计单元之间应保持一定的协调性和整体性。

B.4.2.2 拆除工程明确拆除建（构）筑物拆除形式、废渣清运方式等要求，并统计说明建（构）筑物的拆除工程量和清运废渣工程量。

B.4.2.3 复垦工程应结合土地复垦方向、土地复垦适宜性评价等，明确拆旧地块复垦地类、面积、质量等工程布置目标，明确采取的工程技术措施、生物和化学措施等，对每个拆旧地块的土壤重构、植被重建及相应的土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等配套工程进行设计，提供必要的平面图、纵横剖面图及结构设计图，统计说明各类工程的实施工程量，满足施工设计要求。

B.4.2.4 涉及生态修复的应根据生态环境状况，明确生态修复目标、修复技术措施、植被恢复方法、修复时限等关键要素，确保复垦后的土地具备良好的生态环境。

B.4.2.5 涉及矿山修复的应根据地质结构调查、土壤污染状况、植被情况等内容，明确修复目标、修复技术、修复措施等关键要素；对可能存在的地质灾害隐患，应设计相应的防治、治理措施；说明各类工程的实施工程量。

B.4.3 安置区功能布局

应遵循节约集约用地的原则，明确规划功能布局设计，说明居住、生产、休憩等不同功能分区的定位、位置、规模及其相互毗邻关系，以及土地利用、空间布局、生态环境保护等方面的内容。

B.5 土地权属调整方案

B.5.1 全面开展土地权属现状调查，依据拆旧区和安置区功能布局和工程设计，明确土地权属变化类型和变化主体。在充分协商的基础上，按照程序确定土地所有权、土地使用权、农村土地承包权以及宅基地使用权等调整范围、对象、程序、时限等内容，确保农民利益不受损失。

B.5.2 在摸清土地权属现状、明确权属调整要求的基础上，按程序开展土地权属调整工作，说明土地权利人意愿征询、权属争议处理、调整方案编制、方案修改意见征询、土地权属调整协议签订、权属调整方案审批、土地登记发证等情况。

B.6 整治修复专章

B.6.1 编制要求

全域土地综合整治、生态修复类项目涉及建设用地调整使用的，应编制整治修复专章，纳入增减挂钩项目实施方案。

B.6.2 编制内容

主要包括以下内容。

- 项目情况。说明建设用地调整使用指标的项目来源，对应子项目名称、位置、建设规模、投资主体、投资额度、资金来源、实施周期等，以及项目审批层级。
- 整治目标。结合问题诊断、建设用地复垦潜力、用地需求分析等，说明整治目标。
- 整治规模。说明建设用地复垦类型、规模，以及村庄建设用地整理、废弃采矿用地复垦利用、低效用地再开发的整治内容、规模、位置、复垦方向、资金预算等具体内容。
- 计划安排。说明建设任务按年度分解的依据、分年度实施计划安排以及保障措施等内容。
- 指标核算。说明建设用地调整使用的规模、位置、使用方向等，产生的增减挂钩指标、增减挂钩节余指标对应的拆旧区及拆旧地块个数、面积、位置等。

附 录 C
（资料性）
项目实施方案提纲

C.1 编制要求

增减挂钩项目实施方案，原则上应按照以下顺序和内容进行编制。

C.2 项目概述

阐述项目立项的必要性，项目实施目标、期限、规模、范围，项目类型、审批层级等内容。

C.3 安置情况

阐述选取的安置方式及理由，说明安置户数及人口、安置区选址、规模、安置补偿标准以及补助发放情况等内容。

C.4 拆旧区情况

C.4.1 拆旧方案比选

阐述拆旧方案比选过程，拆旧区确定的依据、结果等内容。

C.4.2 拆旧复垦规模

阐述拆旧区规模位置、规模、土地利用现状地类等，以及拆旧地块个数、面积，拆旧地块内建（构）筑物占地面积情况等内容。列表统计各拆旧地块建（构）筑物占地面积与所在拆旧地块面积及比例；附图说明拆旧地块范围、拐点坐标、拆旧地块空间布局情况。

C.4.3 拆旧复垦方向

阐述拆旧区周边配套的基础设施、水资源条件、种植条件、林草生长等情况，结合土地复垦适宜性评价相关结果，分析确定拆旧复垦地类。列表统计各拆旧地块的编号、位置、面积、复垦地类等内容。

C.5 项目规划设计

C.5.1 拆旧复垦工程布局

阐述拆旧区及拆旧地块涉及各项工程设施的详细布局及说明。

C.5.2 拆旧复垦规划设计

阐述拆旧区各项工程实施内容和实施工程量等内容。

C.5.3 安置区功能布局

阐述安置区功能分区的位置、规模、范围等内容。

C.6 指标产生和使用

阐述项目区指标测算、产出、使用方向等内容。

C.7 土地权属调整方案

阐述拆旧区及安置区土地权属现状，以及土地权属调整的范围、类型、主体、程序、方式及时间安排等内容。

C.8 资金概算

阐述项目资金估算、资金筹措、项目收入和支出、资金保障措施等内容。涉及社会资本投入的应单独说明。

C.9 预期效益

阐述项目实施后预期的经济效益、社会效益、生态效益等内容。

C.10 实施进度安排

阐述项目前期工作准备、实施、验收等各阶段的时间计划安排。

C.11 监督管理

阐述监管和管护的主体、方式、对象、要求等内容。

C.12 保障措施

阐述为保障项目实施需要的组织保障、制度保障、经济保障、技术保障、监督保障等内容。

C.13 整治修复专章

阐述涉及项目情况、整治规模、整治目标、计划安排、指标核算等内容。

C.14 相关衔接

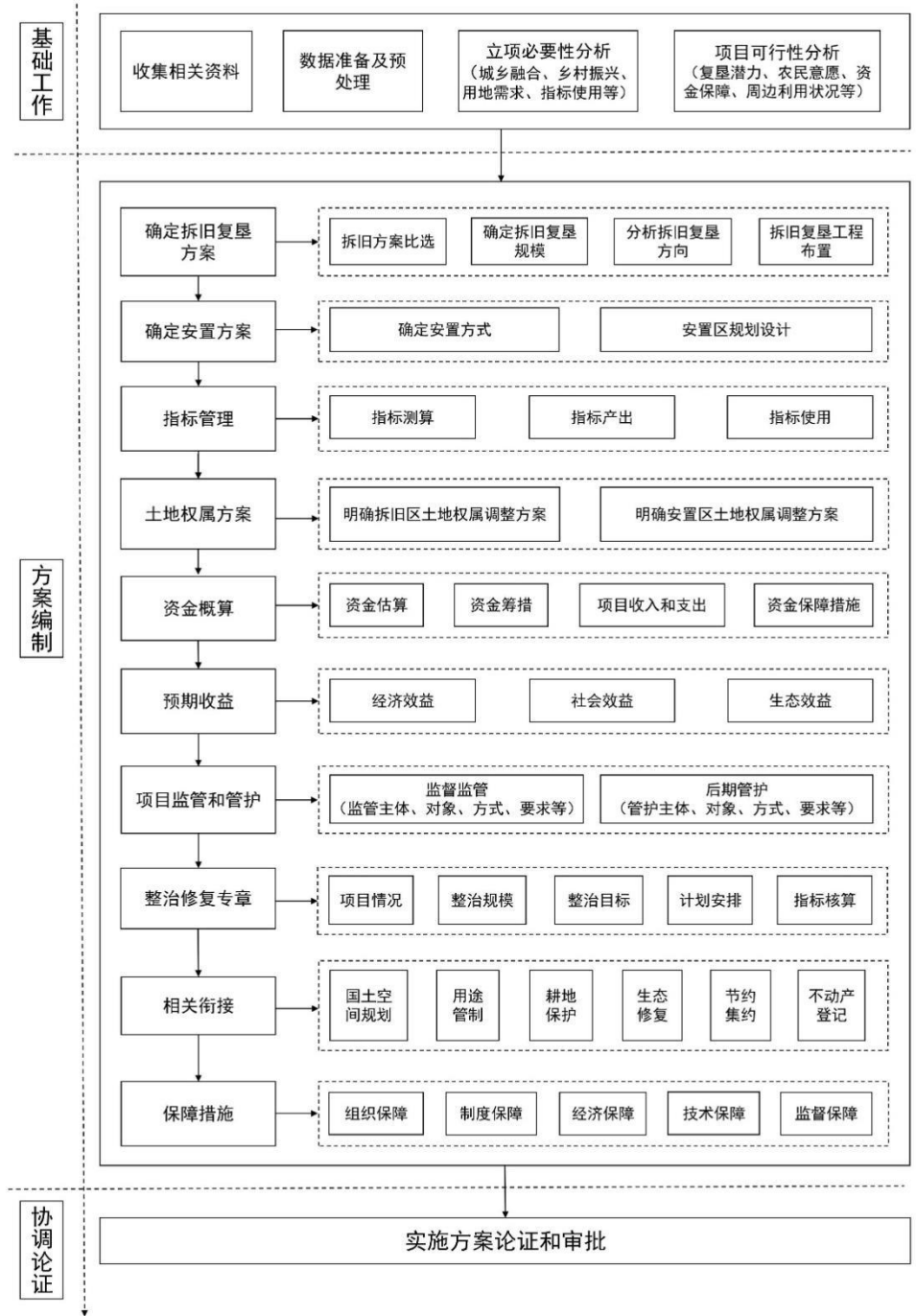
阐述与国土空间规划、用途管制、耕地保护、生态修复、节约集约、不动产登记衔接情况等内容。

附录 D

(资料性)

项目实施方案编制技术路线

城乡建设用地增减挂钩项目实施方案编制的技术路线，主要包括基础工作阶段、方案编制阶段、协调论证阶段等三个主要阶段，各阶段具体流程和内容见图D.1。



图D.1 城乡建设用地增减挂钩项目实施方案编制技术路线

附录 E

(规范性)

项目调整

E.1 调整原则

经批准的增减挂钩项目原则上不得进行调整。因农民意愿、规划调整、自然灾害、重大项目建设占用等不可抗力因素导致项目无法继续实施确需调整的，可按程序进行调整。

E.2 调整情形

增减挂钩项目调整包括项目变更和项目撤销。

E.2.1 项目变更

E.2.1.1 在节余指标有偿调剂名单范围内的县域内项目，产生的节余指标需在省域内进行流转的，应对原县域内项目实施方案撤销，重新编制省域内流转项目实施方案按照审批流程报批。项目拆旧区复垦耕地数量无法满足安置区占用耕地数量的，应对原项目实施方案进行变更，按原审批流程重新报批。

E.2.1.2 安置区超出原项目实施方案范围的，应对原项目实施方案进行变更，按原审批流程重新报批；安置区调整后在原项目实施方案范围内的，仅需在监管系统中变更备案信息。

E.2.2 项目撤销

E.2.2.1 确需撤销的项目，由原项目立项单位提出撤销申请，经立项批准机关审查批复后，通过在线备案系统，将批复文件从省级节点上传至部级节点，部级确认后，将项目退回省级节点。对不满足撤销要求的项目，监管系统进行提示。

E.2.2.2 经批准撤销的项目不得重新上报。

E.3 调整程序

确需调整的项目，由原申报单位提出申请，经原审批部门同意后方可调整，并在规定时间内完成备案。

附录 F
(规范性)
负面清单

F.1 维护群众权益方面

- F.1.1 禁止以开展增减挂钩的名义违背农民意愿强行进行整村搬迁、大拆大建。
- F.1.2 不得为增加增减挂钩指标数量强制或变相强制农民退出宅基地，强迫农民“上楼”。
- F.1.3 不得截留或挪用增减挂钩项目节余指标有偿调剂收益、群众安置补偿资金。

F.2 实施监管方面

- F.2.1 不得存在土地及房屋等不动产权属存在有争议的，已认定为违法用地且未整改到位的，以及实施过程中权属调整不规范等情况。
- F.2.2 严格履行增减挂钩审批程序，未经批准项目实施方案的不得开工建设，不得先拆旧复垦再予以追认。
- F.2.3 严禁违规开展建设用地调整、置换、复垦土地等“搭车”行为，不得擅自扩大增减挂钩实施规模。
- F.2.4 立项和拆旧应符合管理规定，不得存在弄虚作假等违法违规行为。
- F.2.5 应避让不适宜拆旧区域，不得破坏历史文化遗产、历史环境要素、传统风貌建（构）筑物等，不得破坏生态环境进行挖山、填湖等。
- F.2.6 不得违背乡村特色盲目拆村建楼，严禁利用安置区建设别墅大院和私人会馆等。

F.3 其他方面

- F.3.1 社会资本不得代替政府开展增减挂钩指标收储和有偿调剂工作，不得参与节余指标有偿调剂收益分配。
 - F.3.2 经综合判断不适合开展的其他情形。
-